

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2478/2535

บริษัทอาคเนย์ลิสซิง แอนด์เรียลเอสเตท
จำกัด

โจทก์

นายพูนพร ทรรทรานนท์ กับพวก จำเลย

นายพูนพร ทรรทรานนท์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่ และฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 42,500 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปี นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2533 ซึ่งเป็นวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออนุญาตยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 57)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องว่ากรณีจำเลยที่ 1 ไม่
วางค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงต่อศาล และไม่นำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือหา
ประกันมาวาง ศาลพร้อมอุทธรณ์คำสั่ง ให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกา เพื่อ
พิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 58)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมา วางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยที่ 1 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมา วางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

(ประมาณ ชั้นชื้อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ